长沙县星沙街道凉塘路社区“7·12”触电事故调查报告

2022年7月12日，在长沙县星沙街道凉塘路社区发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失84.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，长沙县人民政府成立了长沙县星沙街道凉塘路社区“7·12”触电事故调查组，由长沙县应急局牵头，长沙县公安局、长沙县总工会、星沙街道办事处为事故调查组成员单位，对此次事故开展调查，同时，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因,认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事单位情况

单位名称：长沙县湘龙长宏广告设计工作室；《营业执照》统一社会信用代码：92430121**；负责人：邓*国；企业类型：个体工商户；成立日期：2014年9月29日。

（二）涉事人员情况

周*，女，33岁，1988年9月1日出生，湖南省长沙县湘龙街道高沙村龙塘组人，系星沙街道凉塘路社区55栋衣宫阁服装店经营者；事故发生时，该服装店未办理《营业执照》、未营业，处于装修阶段。

粟*，女，67岁，1965年6月29日出生，湖南省长沙市长沙县星沙街道人，系星沙街道凉塘路社区55栋衣宫阁服装店经营者周浪的婆婆。

（三）事故伤亡人员情况

邓长国，男，汉族，1988年11月出生，湖南省安乡县人，系长沙县湘龙长宏广告设计工作室经营者（负责人）。通过湖南省应急管理厅官网的“特种作业操作证及安全生产管理知识和管理能力考核合格信息查询平台系统”查询，邓长国无电工特种作业操作证、无电工进网作业许可证。

二、安全监管情况

（一）社区安全管理情况

1.凉塘路社区明确由社区城管专干庄*负责户外广告的前置审批备案工作，并于2022年2月21日的社区例会上对户外广告设置的相关工作作了部署。2022年7月，在凉塘路社区55栋衣宫阁服装店装修过程中，庄*曾3次上门，口头要求服装店老板周*到社区办理户外广告招牌审批备案手续，但周*在事故发生前一直没有去办理相关手续。

2.凉塘路社区在2022年1-7月期间，共计组织各类安全培训教育7次，内容涵盖了消防安全、门店经营户安全培训等。

（二）星沙街道安全监管情况

1.星沙街道明确了由城市管理服务中心负责管理辖区内户外广告招牌的管理、户外广告的前置审批备案以及违规广告牌的拆除等工作。星沙街道于2022年3月制定了《户外广告前置审批备案实施方案》，对前置审批的流程进行了规范，并在星沙街道社会管理和公共服务平台进行在线办理，2022年共计审批备案户外广告227处；并对辖区内的23个社区采取网格员检查模式进行日常巡查。2022年牵头组织对违规设置的142处户外广告招牌进行拆除;

2.2022年3月制定了《户外广告前置审批备案实施方案》后，星沙街道城市管理服务中心组织辖区内各社区书记和社区城管专干进行了培训，明确了户外广告、活动审批备案流程和所需资料。

三、事故经过情况

2022年7月10日，邓*根据与刘*（衣官阁老板周浪的公公）的口头约定，开始到位于星沙四区55栋344号1楼的衣官阁门店进行户外招牌安装施工，2022年7月12日晚上18时许，邓*与衣官阁老板周*电话约好当晚来门店安装户外招牌上的灯。邓*开面包车，独自一人到了星沙四区55栋衣官阁门店安装广告招牌上的灯。邓*在门面外把升降一字楼梯搭到二楼窗台招牌上面，

然后通过梯子进入到广告牌后面平台，进行灯具接电安装作业。19 时许，粟*带着孙子到门面里找*，随后，周*就带着儿子暂时离开门店去买冰淇淋，离开前并没有告知粟*二楼平台有人在进行接电作业。粟*因想看看装修情况，走进店内，发现较暗未开灯，粟*走到靠后门的试衣间附近，按开吧台墙上三相开关的按钮，想打开试衣间的灯。第一次按的时候，打开了门店大厅的灯，第二次按的时候，把户外广告牌的灯给打开了，在二楼平台作业的邓*突然“哎呀”叫了 2 声，刚刚回到门店的周*以为邓*是被招牌架子挂到脚了，在下面问他怎么了，但是没有回应。此时，粟*也走了出来，告诉周*说自己按了一下试衣间的电源开关，就听到了邓*的叫声，所以赶快也出来查看情况。刘*刚好从外面回来，迅速从旁边放着的升降一字楼梯爬上二楼平台去查看情况，看到邓*右手抓着电线躺在地上，刘*马上上前去将电线扯掉，发现电线上还有电流，并有糊味。刘*抱住邓*，叫周*赶快打 120，并关闭电源总闸。不久后，120 到了现场，最终邓*因抢救无效死亡。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

邓*忽视作业安全，未按要求关闭电源总闸；未悬挂“电工作业”安全警示牌；未穿戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋）等带电作业，因电源突然被粟建辉接通而导致触电死亡。

（二）间接原因

1.长沙县湘龙长宏广告设计工作室经营者邓*无电工特种作业操作证从事电工作业;

2.作业现场未安排安全监管人员协同作业。

（三）事故性质

经调查认定，星沙街道凉塘路社区“7·12”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）免于追究责任的人员

1.邓*，忽视作业安全，无证进行电工作业；未按要求关闭电源总闸；未悬挂“电工作业”安全警示牌；未穿戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋）等带电作业，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.粟*，在不知道有人带电作业的情况下，打开作业现场电源开关，导致邓*触电死亡，对本次事故负有责任。经公安机关调查，不构成过失杀人罪，确实有意外因素存在，鉴于其在事故后积极进行赔付，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

长沙县湘龙长宏广告设计工作室邓*无电工特种作业操作证从事电工作业;未安排安全监管人员协同作业,现场管理不到位,是事故的责任单位。但因该工作室属于个体工商户，其经营者邓*已经在事故中死亡，事故单位主体已消亡，建议不再追究该单位责任。

（三）其他处理建议

1.庄*，星沙街道凉塘路社区城管专干。安全生产职责履行不到位，在凉塘路社区55栋衣宫阁服装店装修过程中，庄俊文虽3次上门，要求服装店老板周浪到社区办理户外广告招牌审批备案手续，但至事发一直未办理。建议由星沙街道办事处纪工委依法处理。

2.李*，星沙街道城市管理服务中心工作人员。未认真督促街道社区城管专干履职到位，建议由星沙街道办事处纪工委依法处理。

六、事故防范和整改措施

1.凉塘路社区要深刻吸取事故教训，开展事故警示教育工作，对辖区内经营门店负责人进行安全教育培训，增强安全意识；进一步加强户外广告招牌安装作业现场的安全巡查；采取书面化的形式，切实督促经营户及时办理户外广告招牌设置的前置审批备案手续；切实把事故隐患消除在萌芽状态，杜绝类似事故再次发生。

2.星沙街道办事处要举一反三，要将辖区内户外广告招牌设置前置审批备案手续的办理工作落到实处；采取部门合作的形式加大对相关违法违规行为的执法力度，督促各经营单位落实安全生产主体责任，抓好现场安全管理，防范类似事故的发生。

长沙县星沙街道凉塘路社区

7·12 触电事故调查组

2023 年 2 月 14 日